

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת מיכאל מרדכי ביטון

פ/25/1463

הצעת חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק עבודה) (תיקון

– אוטומציה בקבלת מענק העבודה), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 7 בחוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק עבודה), התשס"ח–2007¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 7(א), פסקה (1) – תימחק.
2. תיקון סעיף 9 בסעיף 9(א) לחוק העיקרי, במקום הרישה עד המילים "לפי המאוחר" יבוא "עד יום 15 ביולי של שנת המס העוקבת, יקבע המנהל".
3. תיקון סעיף 12 בסעיף 12 לחוק העיקרי –
 - (1) ברישה, במקום "רשות המסים בישראל" יבוא "המוסד לביטוח לאומי", ובמקום "שעליו הודיע בתביעה שהגיש לפי סעיף 7(א)(1), במועדים כמפורט להלן, לפי העניין" יבוא "בארבעה תשלומים שווים במועדים אלה: ב-15 בפברואר, ב-15 ביולי, ב-15 באוקטובר וב-15 בדצמבר";
 - (2) פסקאות (1) עד (3) ו-(4) – יימחקו;
 - (3) בפסקה (3א), במקום "על אף האמור בפסקאות (1) עד (3) ו-(5)" יבוא "על אף האמור ברישה ובפסקה (5)" ובמקום "לפי הפסקאות האמורות, בהתאם למועד הגשת התביעה" יבוא "לפי הרישה או לפי פסקה (5)";
 - (4) בפסקה (3ב), במקום "בפסקאות (1) עד (3)" יבוא "ברישה";
 - (5) בפסקה (5), המילים "לפי המועד שנקבע בפסקאות (1) עד (4) בהתאם למועד הגשת התביעה או" והמילים "לפי המאוחר" – יימחקו, ובמקום "בפסקאות (1) עד (4), לפי העניין" יבוא "ברישה".
4. תיקון סעיף 15 בסעיף 15(א) לחוק העיקרי, במקום "עובד אשר הגיש תביעה לפי סעיף 7(א)(1) ומסר בה" יבוא "עובד אשר מסר".

¹ ס"ח תשס"ח, עמ' 84.

דברי הסבר

החל משנת 2008 משתמשת מדינת ישראל בכלי של מענקי העבודה (מס הכנסה שלילי) למטרת עידוד יציאה לעבודה בקרב אוכלוסיות שנמצאות מתחת לקו העוני. כיום, אזרחים שעובדים בשכר נמוך, עומדים בקריטריונים שנקבעו ומגישים תביעה למענק, מקבלים מענק של עד 4,000 ש"ח בשנה.

בדו"ח שפרסם מבקר המדינה בשנת 2020, נמצא כי שיעורי המיצוי של מענק זה נמוכים ועומדים על 70% בלבד, ובמגזר הערבי הם נמוכים במיוחד ועומדים על 40%. שיעורי מיצוי נמוכים אלה עומדים בניגוד לקצבאות שניתנות באופן אוטומטי, כמו קצבת ילדים, ששיעורי המיצוי שלהן מתקרבים ל-100%. מחקרים רבים שנערכו בארץ ובעולם מראים כי הפיכת קצבאות לאוטומטיות היא הדרך הטובה ביותר להגדיל את שיעורי המיצוי שלהן. כמו כן, המחקר האקדמי נחרץ בממצאיו שחוסר מיצוי (non take-up) מתרחש בעיקר בקרב אוכלוסיות מוחלשות בעלות אוריינות ביורוקרטית, דיגיטלית ושפתית נמוכה יותר. קרי, האוכלוסייה שהכי זקוקה למענק היא זו שאינה מקבלת אותה.

במסגרת הצעדים המקדימים להעלאת גיל הפרישה לנשים בשנת 2021, כדי להגדיל את שיעור מיצוי הזכאות למענק עבודה, נקבעו מספר תנאים שמקלים על קבלתו. יחד עם זאת, אופן קבלת המענק לא הפך לאוטומטי באופן מלא, ועדיין נדרשת הגשת בקשה אקטיבית, שידועה כחסם הגדול ביותר לזכאות. זאת מאחר שלטענת רשות המסים, האחראית על תשלום המענק, אין ביכולתה להצליב את הנתונים בהיעדר פנייה אקטיבית של התובעים. לעומת זאת, במסגרת הדיונים בנושא בוועדת כספים, נציגי הביטוח הלאומי הבהירו שביכולתם, לאחר התאמת מערכותיהם, לשלם את המענק באופן אוטומטי.

לפיכך, מוצע לקבוע כי לא יידרש מהעובד להגיש תביעה כתנאי לקבלת מענק עבודה. בנוסף, מוצע לקבוע כי תשלום המענק ייעשה על ידי המוסד לביטוח לאומי במקום רשות המסים, מאחר שיש למוסד לביטוח לאומי את היכולת הטכנית לבצע את המעבר למנגנון אוטומטי. זאת, על מנת להפוך את מנגנון קבלת המענק לאפקטיבי יותר, ולהגיע לכלל הזכאים הרלוונטיים.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת ג'ידא רינאווי-זועבי וקבוצת חברי הכנסת (פ/3601/24) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת נעמה לזימי (פ/278/25) ועל ידי חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין וקבוצת חברי הכנסת (פ/1261/25).

הצעת החוק זהה לפ/1261/25 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ז בטבת התשפ"ג (09.01.2023)